

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2226/2530

บริษัท ลานนา ประทีป จำกัด
นาย บุญ รัตน์ เขียวสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 208, มาตรา 209

ขณะที่โจทก์ฟ้อง จำเลยไปทำงานอยู่ที่ประเทศคูเวตการส่งหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องหมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์และคำบังคับเจ้าพนักงานศาลส่งโดยวิธี
ปิดที่บ้านของจำเลยเพราะไม่มีผู้โดยยอมรับไว้แทนจำเลย แต่จำเลยก็ได้มีจดหมาย
ติดต่อส่งข่าวระหว่างจำเลยกับทางบ้านจำเลยเป็นประจำที่จำเลยทราบเรื่องถูก
โจทก์ฟ้องแล้ว ไม่ชวนชวายที่จะตั้งทนายความหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นสู้คดีแทน ถือ
ได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัด จะขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในเหตุรอนสิทธิรถยนต์ที่โจทก์ซื้อ
จากจำเลย ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การขาดนัดพิจารณา พิเคราะห์คดี
โจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

เมื่อส่งคำบังคับให้จำเลยทราบแล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การและขอให้
พิจารณาใหม่อ้างเหตุว่า จำเลยไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา
เพราะขณะที่โจทก์ฟ้อง จำเลยไปทำงานอยู่ที่ประเทศคูเวต โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ปัญหาว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและ
ขาดนัดพิจารณาหรือไม่ ได้ความตามสำนวนว่าระหว่างที่โจทก์ฟ้องจนถึงวันที่ศาล
พิพากษานั้น จำเลยไปทำงานอยู่ที่ประเทศคูเวต การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
หมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์และคำบังคับเจ้าพนักงานศาลส่งโดยวิธีปิดที่บ้านของ
จำเลยโดยตลอด เพราะไม่มีผู้ใดแม้แต่นางจันทร์ทิพย์ เขียวสวัสดิ์ ภรรยาจำเลย
ยอมรับไว้แทนจำเลย ระหว่างที่จำเลยทำงานอยู่ในประเทศคูเวต ได้มีจดหมายติดต่อ
ส่งข่าวระหว่างจำเลยกับทางบ้านจำเลยเป็นประจำ แต่จำเลยอ้างว่าไม่ได้รับแจ้งเรื่อง
ที่ถูกฟ้องจากผู้ใดเลย จำเลยมิได้นำนางจันทร์ทิพย์มาสืบว่า เหตุใดจึงไม่แจ้งเรื่องนี้
ให้จำเลยทราบ โดยเหตุผลแล้วย่อมเชื่อได้ว่านายจันทร์ทิพย์แจ้งให้จำเลยทราบแล้ว
แต่จำเลยไม่ชวนขวายที่จะตั้งทนายความ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นสู้คดีแทน ข้ออ้าง
ของจำเลยไม่น่าเชื่อ ฟังไม่ได้ว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัด ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยชอบ
แล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกา ให้เป็นพับ"

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น